EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663 - RS (2014/0270797-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO HERMAN BENJAMIN**
EMBARGANTE	:	OI S.A
ADVOGADOS	:	ELEN MARQUES SOUTO - RJ073109
		WILLIAMS PEREIRA JUNIOR - RJ094668
		TOMÁS ESCOSTEGUY PETTER - RS063931
		ANELISE DE ANGELI VAZ E OUTRO(S) - RS058329
		DIOGO SOARES VENÂNCIO VIANNA - RJ122344
		DIEGO SOUZA GALVAO - RS065378
		JOVANA TOSCAN CECCHIN - RS067566
		FERNANDO GONÇALVES E OUTRO(S) - DF032842
		FÁBIO PEREIRA ZIANI - RS087040
		DOUGLAS TOSTES COELHO - RJ127233
EMBARGADO	:	MARIZA CLEUZA FLORES DOS SANTOS
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI - RS066539
		ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator):

Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão assim ementado:

> DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.
>
> IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
>
> 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo (dolo ou culpa) para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.
>
> 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao *dobro*

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de e*ngano justificável*" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

DIVERGÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA SEÇÃO (DIREITO PÚBLICO) E A SEGUNDA SEÇÃO (DIREITO PRIVADO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3. Para fins de Embargos de Divergência – resolver teses jurídicas divergentes dentro do STJ –, estamos realmente diante de entendimentos discrepantes entre a Primeira e a Segunda Seções no que tange à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, dispositivo que incide sobre todas as relações de consumo, privadas ou públicas, individuais ou coletivas.

4. "Conhecidos os embargos de divergência, a decisão a ser adotada não se restringe às teses suscitadas nos arestos em confronto – recorrido e paradigma –, sendo possível aplicar-se uma terceira tese, pois cabe a Seção ou Corte aplicar o direito à espécie" (EREsp 513.608/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.11.2008). No mesmo sentido: "O exame dos embargos de divergência não se restringe às teses em confronto do acórdão embargado e do acórdão paradigma acerca da questão federal controvertida, podendo ser adotada uma terceira posição, caso prevalente" (EREsp 475.566/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/9/2004). Outros precedentes: EREsp 130.605/DF, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 23/4/2001; e AgRg nos EREsp 901.919/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21/9/2010.

HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC

5. Em harmonia com os ditames do Estado Social de Direito, na tutela de sujeitos vulneráveis, assim como de bens, interesses e direitos supraindividuais, ao administrador e ao juiz incumbe exercitar o *diálogo das fontes*, de modo a – fieis ao espírito, *ratio* e princípios do microssistema ou da norma – realizarem material e não apenas formalmente os objetivos maiores, mesmo que implícitos, abonados pelo texto legal. Logo, interpretação e integração de preceitos legais e regulamentares de proteção do consumidor, codificados ou não, submetem-se a *postulado hermenêutico de ordem pública* segundo o qual, em caso de dúvida ou lacuna, o entendimento administrativo e judicial deve expressar o posicionamento mais favorável à real superação da vulnerabilidade ou mais condutivo à tutela efetiva dos bens, interesses e direitos em questão. Em síntese, não pode "ser aceita interpretação que contradiga as diretrizes do próprio Código, baseado nos princípios do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação de sua defesa em juízo" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). Na mesma linha da interpretação favorável ao consumidor: AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/2/2016; REsp 1.726.225/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/9/2018; e REsp 1.106.827/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/10/2012. Confira-se também: "O mandamento constitucional de proteção do consumidor deve ser cumprido por todo o sistema jurídico, em diálogo de fontes, e não somente por intermédio do CDC" (REsp 1.009.591/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/8/2010).

6. A presente divergência deve ser solucionada à luz do *princípio*

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

da vulnerabilidade e do *princípio da boa-fé objetiva*, inafastável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a *engano* e nega a devolução em dobro somente se for ele *justificável*. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição de indébito é a ocorrência de engano por parte do fornecedor. Como argumento técnico-jurídico de defesa, a *justificabilidade* (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve pelo prisma da boa-fé objetiva.

7. Na hipótese dos autos, necessário, **para fins de parcial modulação temporal de efeitos**, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias.

REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA

8. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que **a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a *boa-fé objetiva do fornecedor* na cobrança realizada**. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do **Ministro Luis Felipe Salomão** e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do **Ministro Og Fernandes**: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) *independe da natureza do elemento volitivo* do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar *conduta contrária à boa-fé objetiva*".

CONTRATOS COM O ESTADO OU CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

9. Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o **princípio da boa-fé objetiva**, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.

10. A esse respeito, o entendimento prevalente nas Turmas da Primeira Seção do STJ é o de dispensar a exigência de dolo, posição sem dúvida inspirada na preeminência e inafastabilidade do *princípio da vulnerabilidade do consumidor* e do *princípio da boa-fé objetiva*. A propósito: REsp 1.085.947/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 12/11/2008; AgRg no REsp 1.363.177/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013; REsp 1.300.032/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.307.666/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/3/2013; AgRg no REsp 1.376.770/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; AgRg no REsp 1.516.814/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/8/2015; AgRg no REsp 1.158.038/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2010; AgInt no REsp 1.605.448/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/12/2017; AgRg no AgRg no AREsp 550.660/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

Turma, DJe 15/12/2015; AgRg no AREsp 723.170/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; AgRg no Ag 1.400.388/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2014.

11. Na Segunda Seção há também precedente que rechaça o requisito do dolo para repetição do indébito em dobro: "Somente na presença de má-fé ou culpa o pagamento em dobro é devido" (AgRg no AREsp 162.232/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.8.2013).

12. Agrega-se ao raciocínio construído na Primeira Seção a regra geral de que a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é *objetiva* em relação a danos causados a terceiros (art. 37, § 6º, da CF/1988). Cito precedentes do STJ sobre o tema: REsp 1.299.900/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/3/2015; AgInt no REsp 1.581.961/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2016; AgInt no REsp 1.711.214/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2020; REsp 1.736.039/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7/6/2018; AgInt no AREsp 1.238.182/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/9/2018; AgInt no AREsp 937.384/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/6/2018; REsp 1.268.743/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 7/4/2014; REsp 1.038.259/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/2/2018.

13. Quanto ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal sedimentou, sob o rito da Repercussão Geral, a posição de que "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal." (RE 591.874, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 26.8.2009, Repercussão Geral – Mérito, DJe 18.12.2009). Na mesma linha: ARE 1.043.232 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/9/2017; RE 598.356, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º/8/2018; ARE 1.046.474 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12/9/2017; e ARE 886.570 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2017.

14. Ora, se a regra da responsabilidade civil objetiva impera, universalmente, em prestações de serviço público, como admitir que, nas relações de consumo – na presença de sujeito (consumidor) caracterizado *ope legis* como vulnerável (CDC, art. 4º, I) –, o paradigma jurídico seja o da responsabilidade subjetiva (com dolo ou culpa)? Seria contrassenso atribuir tal privilégio ao fornecedor, mormente por ser fato notório que dezenas de milhões dos destinatários finais dos serviços públicos, afligidos por cobranças indevidas, personificam não só sujeitos vulneráveis, como também sujeitos indefesos e hipossuficientes econômica e juridicamente, ou seja, carentes em sentido lato, destituídos de meios financeiros, de informação e de acesso à justiça.

15. Compreensão distinta, centrada na necessidade de prova de elemento volitivo, na realidade inviabiliza a devolução em dobro, p. ex., de pacotes de serviços telefônicos jamais solicitados pelo consumidor, bastando ao fornecedor invocar uma justificativa qualquer para seu engano. Nas condições do mercado de consumo massificado, impor ao consumidor prova de dolo ou

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

culpa corresponde a castigá-lo com ônus incompatível com os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando, ao contrário dos cânones do microssistema, verdadeira *prova diabólica*, o que contraria frontalmente a filosofia e *ratio* eticossocial do CDC. Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como *elemento de causalidade*, e não como *elemento de culpabilidade*.

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

16. Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção. Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, *sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.*

17. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que **a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a *boa-fé objetiva do fornecedor* na cobrança realizada**. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESOLUÇÃO DA TESE

18. A proposta aqui trazida – que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos **Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO** – consiste em **reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta** (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a **boa-fé objetiva do fornecedor** (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

19. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados):

19.1. **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**: "O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra – 'salvo hipótese de engano justificável' – não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."

19.2. **MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

justificável do fornecedor. *A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação.*"

19.3. **MINISTRO OG FERNANDES**: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) *independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.*"

19.4. **MINISTRO RAUL ARAÚJO**: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de *conduta contrária à boa-fé objetiva* para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente."

19.5. **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar *a concepção objetiva* do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, *prescindindo da verificação da intenção do agente – dolo ou culpa –* para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, *objetivamente*, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável."

20. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: **a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.**

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO

21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva **modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão**.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

24. Na hipótese dos autos, o *acórdão recorrido* fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: **A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.**

26. Embargos de Divergência providos.

A parte embargante alega:

66. Diante do exposto, confia a embargante em que essa Corte Especial acolherá estes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões acima indicadas, com emissão de juízo de valor sobre (a) os fatos, (b) temas, (c) aspectos, e (d) dispositivos constitucionais e federais aqui apontados, notadamente quanto:

(I) à incidência e aplicação ao caso do princípio da não surpresa e da segurança jurídica, por força de julgamento que trouxe à tona terceira tese no âmbito de embargos de divergência (a da boa-fé objetiva), sem que as partes tivessem tido antes se manifestado nos autos sobre o tema, tal como dispõem os arts. 10º do CPC e 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal;

(II) à incidência e aplicação ao caso dos princípios da legalidade e da separação de poderes, consagrados nos arts. 2º e 5º, II, da CF, ante a inovação no ordenamento jurídica empreendida no acórdão embargado, no sentido de, ao erigir a boa-fé objetiva como elemento normativo do (novo) art. 42 do CDC, editar, na verdade, uma nova norma jurídica, já não mais calcada em elementos anímicos (culpa e dolo), mas, ao contrário, ao objetivar a aplicação de uma pena, como é a pena de devolução em dobro; e, ainda, da imposição da presunção da má-fé das empresas, em qualquer hipótese, enquanto a boa-fé deve ser comprovada;

(III) à análise das graves circunstâncias que envolvem não só o(s) caso(s) concreto(s), levados a julgamento perante a Corte Especial, mas todos os mais de 600 recursos que avolumam essa Corte Superior, tudo conforme explicitado nos itens 3, 29 e 30 desta petição, as quais revelam, como síntese irrecusável, que todas essas demandas perfazem uma indústria de ações localizada, todas com o mesmo padrão, as mesas teses, patrocinadas pelos mesmos patronos, oriundas de três cidades do Rio Grande do Sul, propostas muitos anos após o início da cobrança do serviço utilizado, e após o fim do período regulamentar de guarda da contraprova;

(IV) à análise da natureza jurídica de pena civil, e não de responsabilidade civil, da repetição de indébito prevista no art. 42 do CDC, com incidência e aplicação ao caso dos arts. 37, §6º, e 170 da CF, cujos comandos foram violados no acórdão embargado;

(V) à análise quanto ao fato de o(s) caso(s) concreto(s), assim como todos os outros conjugadas, ser(em) oriundo(s) da Segunda Seção e,

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

mesmo assim, não obstante, ter ficado fora da modulação deliberada, com atribuição, por consequência, de tratamento não isonômico, em desalinho com a segurança jurídica e ao princípio da irretroatividade, previstos no art. 5º, caput e XXXVI, de modo, assim, a conferir efeitos infringentes a estes embargos de declaração, para que, pela eventualidade, também seja aplicada ao(s) caso(s) concreto(s) a modulação fixada;

(VI) à análise da competência da Seção de Direito Privado para julgar a hipótese, por se tratar inequivocamente, aqui, e em todos os casos concretos, de lide entre consumidor e fornecedor em que não se debate a Lei Geral de Telecomunicações ou a Lei de Concessões, tal como definido nos precedentes dos CCs nºs 150.050/DF e 165.221/DF, de modo a que, também por essa razão, e pela eventualidade, também seja aplicada ao(s) caso(s) concreto(s) a modulação fixada;

(VII) À análise da imposição de critério inédito, jamais aplicado nem pela Primeira nem pela Segunda Seção, como justificativa para a dobra de forma retroativa, de modo a atingir seletivamente um setor específico, em desalinho com os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da irretroatividade (CF, art. 5º, caput, XXXVI);

67. Sanadas as omissões acima, a embargante confia em que serão conhecidos e providos estes embargos de declaração, para que, antes de mais nada:

(a) seja reconhecida a nulidade de todos os acórdãos, proferidos em todos os julgamentos, em respeito ao princípio da não surpresa;

(b) em linha sucessiva de postulação, pela eventualidade, seja conferido efeitos infringentes a estes embargos de declaração, para que seja reformado o acórdão embargado, com o desprovimento dos embargos de divergência (de todos);

(c) e, ainda pela eventualidade, que o caso concreto se adeque à modulação proposta, de forma a que o setor de telefonia não receba tratamento diverso dos demais sob a jurisdição da Segunda Seção, pois o caso concreto é oriundo da Seção de Direito Privado, a qual possui a Competência para apreciação da hipótese entre consumidor e concessionária de telefonia, em matéria consumerista.

68. Para fins de prequestionamento, e eventual futura interposição de recurso extraordinária, nos termos da Súmula nº 98 desta e. Corte, a embargante requer a essa Corte Especial que se manifeste sobre a incidência e aplicação ao caso dos arts. 2º, 5º, caput, II, XXXVI, e LV, 37, parágrafo 6º, e 170, caput, e II, da CF.

Devidamente intimada (fls. 1.313, e-STJ), a parte embargada apresentou impugnação (fls. 1.316-1.317, e-STJ) ao recurso.

É o **relatório**.

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663 - RS (2014/0270797-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO HERMAN BENJAMIN**
EMBARGANTE	:	OI S.A
ADVOGADOS	:	ELEN MARQUES SOUTO - RJ073109
		WILLIAMS PEREIRA JUNIOR - RJ094668
		TOMÁS ESCOSTEGUY PETTER - RS063931
		ANELISE DE ANGELI VAZ E OUTRO(S) - RS058329
		DIOGO SOARES VENÂNCIO VIANNA - RJ122344
		DIEGO SOUZA GALVAO - RS065378
		JOVANA TOSCAN CECCHIN - RS067566
		FERNANDO GONÇALVES E OUTRO(S) - DF032842
		FÁBIO PEREIRA ZIANI - RS087040
		DOUGLAS TOSTES COELHO - RJ127233
EMBARGADO	:	MARIZA CLEUZA FLORES DOS SANTOS
ADVOGADOS	:	FÁBIO DAVI BORTOLI - RS066539
		ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI E OUTRO(S) - RS066424

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

1. O acórdão embargado assentou: a) "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do código de defesa do consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo"; b) "Na hipótese dos autos, o *acórdão recorrido* fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia. Assim, os Embargos de Divergência merecem ser providos no ponto para impor a devolução em dobro do indébito"; e c) "modulados os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado, relativamente à interpretação do art. 42 do CDC, seja aplicado aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público pagos após a data da publicação do presente acórdão".

2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Neste sentido, há precedente da Corte Especial em aclaratórios opostos pela embargante, em caso análogo: EDcl no EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1º.9.2021.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

constitucional em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar interposição de Recurso Extraordinário.
4. Embargos de Declaração rejeitados.

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Autos conclusos neste Gabinete em 4.6.2021.

Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, pois manifestam nítido caráter infringente e não apontam nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

As alegações que envolvem o ineditismo da tese adotada pela Corte Especial sobre a aplicação do art. 42 do CDC e as alegadas violações de leis correlatas não configuram vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

A Corte Especial, ao admitir a existência de divergência jurídica entre a Primeira e a Segunda Seções, deve aplicar o direito à espécie, mediante a melhor interpretação da legislação infraconstitucional conforme o múnus constitucional atribuído ao STJ.

Essa questão foi debatida e abordada pelo acórdão embargado:

> Conhecidos os embargos de divergência, a decisão a ser adotada não se restringe às teses suscitadas nos arestos em confronto – recorrido e paradigma –, sendo possível aplicar-se uma terceira tese, pois cabe a Seção ou Corte aplicar o direito à espécie" (EREsp 513.608/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.11.2008). No mesmo sentido: "O exame dos embargos de divergência não se restringe às teses em confronto do acórdão embargado e do acórdão paradigma acerca da questão federal controvertida, podendo ser adotada uma terceira posição, caso prevalente" (EREsp 475.566/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/9/2004). Outros precedentes: EREsp 130.605/DF, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 23/4/2001; e AgRg nos EREsp 901.919/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21/9/2010.

A pretensão de que seja apreciada a alegação de que haveria uma "indústria de ações" é absolutamente estéril e desnecessária. O simples fato de um escritório de advocacia ser especialista em determinado nicho de atuação, no espectro de sua área geográfica de trabalho, é absolutamente irrelevante. Esse debate, impróprio nesta esfera, poderia levar a outras elucubrações também

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

perigosas, como a cogitação de que o alto número de demandas que envolvem a ora embargante decorra de serviços mal prestados ou da inserção dolosa, na fatura de cobranças, de serviços não solicitados, ou de que a região em que o escritório de advocacia atua tenha alcançado nível avançado de exercício da cidadania.

Causa espanto a postura da parte embargante em desqualificar a atuação da banca de advocacia adversa, notadamente porque chegou ao STJ apenas a discussão sobre a devolução do indébito, se deve ser feita de forma simples ou dobrada, ou seja, a cobrança foi reconhecida como indevida.

Além disso, é usual aos cidadãos não buscarem seus direitos por cobranças indevidas nas faturas, já que, em regra, são cobranças de valores ínfimos que costumam não ser estornados por iniciativa da operadora de telefonia.

Aqui — e continuo no campo perigoso das elucubrações em que a parte embargante resolveu entrar —, vejo o exercício nobre da advocacia muito mais como atividade essencial à Justiça e efetivadora da cidadania do que como um injusto ataque maciço à operadora de serviço de telefonia, ora embargante, que, segundo consta nos autos, cobrava na fatura, entre outros, "seguro familiar" e "seguro de vida", reconhecidamente indevidos.

Com relação ao fato de que alguns Recursos Especiais que envolvem repetição de indébitos de serviços de telefonia foram julgados pela Segunda Seção, trata-se de incompetência relativa e, portanto, prorrogável caso não se alegue o vício a tempo. O critério adotado para modulação de efeitos pela decisão embargada considerou a competência regimental da Primeira e da Segunda Seções, sendo irrelevantes para tal as hipóteses em que tenha ocorrido julgamento de casos por órgão fracionário incompetente.

Sobre a matéria, destaco a compreensão da Corte Especial:

> PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR PARTICULAR. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INGRESSAR COM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE ENTIDADE ASSOCIATIVA QUE NÃO RECEBE RECURSOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. AJUIZAMENTO DO CONFLITO APÓS JULGAMENTO EFETIVADO PELA EG. QUARTA TURMA INTEGRANTE DA

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

SEGUNDA SEÇÃO. PRECLUSÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

1. No caso, este conflito de competência apenas foi suscitado pela parte após o desprovimento pela eg. Quarta Turma do agravo interno manejado da decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial.

2. É relativa a competência interna dos órgãos fracionários desta Corte Superior, razão pela qual deve ser questionada pelo interessado na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

3. No mesmo sentido são os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 3/10/2012, DJe 10/10/2012; AgInt nos EDcl na Rcl 32.840/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/6/2017, DJe 20/6/2017; EDcl no AgInt no AREsp 875.634/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 6/12/2016; AgRg no AREsp 31.820/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 26/6/2012; REsp 974.774/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 3/8/2010; AgRg no REsp 439.926/SP, Rel. Ministro José Delgado, DJ 24/2/2003; REsp 1.347.910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 12/2/2016; EDcl no AgRg no AREsp 705.337/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016; AgRg no REsp 1.371.558/AL, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe 1º/8/2013; AgInt nos EDcl no REsp 1.632.585/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 19/6/2017.

4. Conflito de competência não conhecido.

(CC 157.132/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 26/06/2018)

O acórdão embargado decidiu que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

A própria parte embargante demonstra ter compreendido o julgamento: conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que é irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

A objetivação da boa-fé, como discorreu o acórdão embargado, não é novidade normativa e jurisprudencial.

Quanto ao caso concreto, o acórdão embargado debateu a questão e chegou à constatação de que o indébito deveria ser devolvido em dobro.

Destaco trecho do voto do Ministro Luis Felipe Salomão:

> Diante deste cenário, e dos fundamentos até aqui expostos, penso que, diferentemente do provimento exarado pela Terceira Turma, a insurgência especial comportava mesmo acolhida, pois suficientes os indícios de conduta contrária à boa-fé objetiva trazidos pela autora na inicial, no sentido da existência de reiteradas reclamações, por mais de três anos, sobre a irregularidade das cobranças, fato que foi, expressamente, confirmado pela ré na contestação, que - consoante assente pela magistrada de piso - não juntara documentos aptos a demonstrar a razoabilidade do seu equívoco, limitando-se a afirmar que ocorrera contratação via call center, sem apresentar as gravações respectivas.
>
> Ademais, também causa estranheza o fato de as cobranças somente terem sido canceladas após o deferimento de antecipação de tutela jurisdicional (fls. 132/136).
>
> Com efeito, ainda que houvesse prévia contratação - o que não foi provado pela fornecedora -, a reclamação da consumidora deveria ter ensejado a imediata regularização da cobrança, com a exclusão dos serviços repudiados, o que, de forma flagrantemente abusiva - e, no mínimo, descuidada -, não ocorreu.

Ademais, os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.009.635/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.9.2009; EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 1.118.983/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 19.8.2010. Até porque, sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

Portanto, a controvérsia foi solucionada de forma a responder a todos os argumentos concretos trazidos pela parte embargante, razão pela qual não se configura erro material, omissão, contradição ou obscuridade, tampouco negativa de

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

prestação jurisdicional.

No exato sentido do exposto, há precedente desta Corte Especial, em aclaratórios opostos pela embargante em casos praticamente idênticos ao presente:

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
>
> 1. A atribuição de efeitos infringentes, em embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
>
> 2. De toda a argumentação deduzida pela parte embargante, apenas se verifica irresignação com o disposto no aresto que negou provimento aos embargos de divergência em agravo em recurso especial, não sendo o caso de provimento dos embargos de declaração.
>
> 3. Rejeito a assertiva de violação "ao princípio da não surpresa e da segurança jurídica, por força de julgamento que trouxe à tona terceira tese no âmbito de embargos de divergência (a da boa-fé objetiva), sem que as partes tivessem tido antes se manifestado nos autos sobre o tema, tal como dispõem os arts. 10º do CPC e 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal".
>
> 4. Chega a causar surpresa a alegação, no presente momento, de afronta ao princípio da não surpresa. A petição inicial foi distribuída em 1º/7/2013, tendo chegado ao STJ em 23/3/2015. Foram apreciados inúmeros recursos e incidentes, tendo sido os embargos de divergência pautados pela primeira vez em 16/3/2016 (conforme certidão de e-STJ fl. 739), em um julgamento que perdurou até 21/10/2020 na Corte Especial. O julgamento contou com ampla participação dos interessados, vários debates e pedidos de vista, que abordaram à exaustão toda a temática contida no acórdão (conforme certidão de e-STJ fls. 831-832). Prova disso é a incomum quantidade de manifestações e votos registrados no sistema, a saber (consoante se observa às e-STJ fls. 836-963): quatro votos-vista, dois votos vogais, uma retificação de voto, um aditamento de voto e três votos escritos.
>
> 5. Não merece melhor sorte a alegação da impossibilidade de adoção de uma terceira tese, diversa da adotada pelo aresto embargado (necessidade de dolo - entendimento da Segunda Seção) ou pelo acórdão paradigma (suficiência da culpa - entendimento da Primeira Seção). Precedentes do STJ.
>
> 6. Ainda, no que tange às assertivas concernentes à modulação, tratase de irresignações sobre a forma de como foi adotada a modulação, não se apontando obscuridade, contradição ou omissão, mas sim supostos erros de julgamento, os quais, como se sabe, não podem ser apreciados no âmbito dos aclaratórios. A matéria da modulação foi exaurientemente tratada no acórdão embargado.
>
> 7. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE

judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.

8. A pretensão da ora embargante, ao apontar omissões inexistentes é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ.

9. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no EAREsp n. 676608 - RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 01/09/2021).

Em resumo: em que pese aos contornos sofisticados emprestados ao arrazoado, tudo que dele se pode extrair é que, sob a criativa tese da ocorrência de omissões diversas, pretende a embargante novo julgamento da causa, inadmissível no âmbito dos Embargos de Declaração.

Diante do exposto, **rejeito os Embargos de Declaração**.

É como **voto**.

Documento eletrônico juntado ao processo em 27/06/2022 às 05:13:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento eletrônico VDA32947562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 23/06/2022 18:01:14
Código de Controle do Documento: 11DABDB5-9889-4F26-8685-DCD19F3C60FE